

제4장

외국인·재외국민의 부동산등기 자료

제1관 외국인이 국내에 입국하지 않고 부동산을 처분하는 경우 외국인에게 소유
권이전등기시 필요한 서면을 요구하는 안내문

제2관 아포스티유

제3관 등기필 정보가 없는 경우

제4관 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규

제5관 취득세(등록면허세)·국민주택채권·수수료 등

제1관 외국인이 국내에 입국하지 않고 부동산을 처분하는 경우 외국인에게 소유권 이전등기시 필요한 서면을 요구하는 안내문

[사례] 본국(국적취득국)에 인감증명제도가 없는 경우(예 : 미국 등)

안녕하십니까?

수임인(또는 법무사)○○○입니다.

이번 ○○○님의 부동산(서울시 서초구 서초로 1-1 ○○아파트 101동 707호)처분을 수임함에 있어서 소유권이전등기시 필요한 서면을 안내하오니 조속히 작성하시어 우송해주시기 바랍니다.

1) 처분위임장

- 견본과 같이 작성하시어 본인이 서명을 하고 처분위임장에 한 서명이 본인의 서명임을 증명하는 본국 관공서의 증명이나 이에 대한 공증(한국인이 운영하는 공증을 이용하면 편리함)을 받아야 합니다.

2) 주소를 증명하는 서면

- 견본과 같이 주소를 공증한 서면을 첨부하시거나 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허증 또는 신분증 등)를 사본하여 원본과 동일하다는 취지를 기재하여 본국 관공서의 증명이나 공증인의 공증 또는 외국주재 한국 대(영)사관의 확인을 받아 주소증명서 대신 제출할 수 있습니다.

3) 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우

- 견본과 같이 작성하시어 변경 전·후의 성명이 동일인이라는 본국 관공서의 증명 또는 공증을 받아야 합니다.

4) 등기필증

- 부동산등기권리증을 분실한 경우에는 처분위임장에 등기권리증을 분실하였다는 내용이 들어가야 합니다.(견본 참조)

5) 시민권사본, 여권사본 또는 운전면허증

- 위 신분증 중 하나를 사본(앞과 뒤)을 하여 보내주시시오.

- 이 상 -

수임인(또는 법무사)○○○

연락처 대한민국 서울 전화 02-568-9876

팩스 02-568-9877

※ 견본을 첨부한다.

[사례] 본국(국적취득국)에 인감증명제도가 있는 경우(예 : 일본, 대만 등)

안녕하십니까?

수임인(또는 법무사)○○○입니다.

이번 ○○○님의 부동산(서울시 서초구 서초동 1-1 ○○아파트 101동 707호)처분을 수임함에 있어서 소유권이전등기시 필요한 서면을 안내하오니 조속히 작성하시어 우송해주시기 바랍니다.

1) 처분위임장

- 견본과 같이 작성하시고 본인의 인감을 날인하여야 합니다. 처분대상의 부동산과 수임인, 그리고, 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(처분권한 일체를 수여한다는 등)가 기재되어야 합니다.

2) 인감증명

- 처분위임장에 날인한 인감에 대한 본국 관공서가 발행한 인감증명을 첨부하여야 합니다. 처분위임장에 대한민국 재외공관의 확인을 받는 방법으로는 인감증명을 대신할 수 없습니다.

3) 주소를 증명하는 서면

- 주소증명서 또는 거주사실증명서를 본국 관공서에서 발급받아야 합니다.

4) 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우

- 변경 전·후의 성명이 동일인이라는 증명서를 본국 관공서의 증명 또는 공증을 받아야 합니다.

5) 등기필증

- 부동산등기권리증을 분실한 경우에는 처분위임장에 등기권리증을 분실하였다는 내용이 들어가야 합니다.

6) 시민권사본, 여권사본 또는 운전면허증

- 위 신분증 중 하나를 사본(앞과 뒤)을 하여 보내주시시오.

- 이 상 -

수임인(또는 법무사)○○○

연락처 대한민국 서울 전화 02-568-9876

팩스 02-568-9877

※ 견본을 첨부한다.

제2관 아포스티유

1. 서 설

부동산등기규칙 제46조 제9항은 “첨부정보가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서(이하 “외국 공문서 등”이라 한다)인 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항³⁶⁾에 따라 공증담당영사로부터 문서의 확인을 받거나 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약에서 정하는 바에 따른 아포스티유(Apostille)를 붙여야 한다. 다만, 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약의 가입국이 아닌 경우와 같이 부득이한 사유로 문서의 확인을 받거나 아포스티유를 붙이는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.”는 규정을 신설하여 시행하였다(2017.10.1.시행).

따라서 종전에는 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서는 그 자체 그대로 첨부 제출하였으나 앞으로는 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유를 붙여야 한다. 즉, 공문서의 발행국이 미국, 영국, 일본, 독일 등의 가입국이라면 등기신청인은 해당국가의 정부에서 발행한 아포스티유를 첨부하여야 하고, 미가입국이라면 해당국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 받아 제출하여야 한다.

2. 아포스티유

가. 개 설

“외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(일명 : 아포스티유협약이라 한다)”이란 외국주재재외공관의 영사확인 등 복잡한 인증절차를 폐지하는 대신 공문서 발행국가 가 이를 확인하는 내용을 골자로 하는 다자간의 협약을 말한다.

아포스티유협약은 세계106개 국가가 가입한 국제협약으로, 여러 나라가 서로의 문서를 원활하게 주고받기 위해 만들어졌다. 즉, 복잡한 절차를 간소화해서, 이 협약에 가입한 국가들끼리 ‘아포스티유’라는 이름의 증명서가 붙은 문서는 바로 정당한 문서로 인정해 주

36) 제30조(주재국 공문서 등의 확인) ① 공증담당영사는 주재국 공무원이 발행하였거나 주재국 공증인이 공증한 문서에 찍힌 도장 또는 서명의 진위 여부와 그 공무원이나 공증인의 직위를 확인할 수 있다. 다만, 주재국이 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(이하 “아포스티유 협약”이라 한다)의 가입국인 경우에는 아포스티유 협약에서 정하는 바에 따른다.

기로 약속한 것이다.

국제화시대에 따라 인적, 물적교류가 급증하면서 국내에서 발행한 문서를 해외에서 사용하는 사례가 급격히 증가하고 있다. 주민등록등본이나 졸업증명서와 같은 국내 문서가 다른 국가에서 인정을 받기 위해서는 통상 주한 외국공관에서 영사확인을 받아야 한다. 그런데, 시간을 다투는 경우에도 신속하게 확인하기 힘들어 장시간이 소요되는 불편이 있었는데, 이러한 불편을 해소하기 위해 도입된 제도가 아포스티유협약이다.

나. 아포스티유 대상 문서

(1) 개 설

아포스티유 협약의 대상이 되는 문서는 동 협약 제1조(979면 참조)에서 “① 검찰기관 및 법원의 사무·집행기관이 발행하는 문서를 포함하여 국가법원과 관련된 당국 또는 공무원이 발행하는 문서 ② 행정문서 ③ 공증인의 직무상 작성된 증서 ④ 사서증서에 부가되는 것으로서 등록사실의 기재, 특정 일자에 대한 검인 및 서명의 인증과 같은 공적 기술서”, 4가지 유형으로 규정하고 있다.

(2) 행정기관(입법·사법·행정 등) 발행문서

국가공무원법 제2조 또는 지방공무원법 제2조에 규정한 공무원 신분인 자가 기관장인 기관에서 업무 수행을 위해 발급한 문서가 이에 해당된다.

(예시) 가족관계증명서, 납세사실증명서, 이혼판결문, 의약품 허가 확인서, 국공립학교 발행 성적증명서 등

(3) 공문서가 아닌 사문서

통상적으로 공문서가 아닌 사문서는 공증을 받음으로써 아포스티유 확인 발급대상이 된다. 공증인법 또는 변호사법 규정에 의하여 공증인의 자격을 가진 자가 작성한 공증문서가 이에 해당된다.

(예시) 회사발행 문서, 진단서, 사립학교 발행 성적 및 졸업 증명서 등 행정기관 발행문서가 아닌 문서(단, 현재 사립 초중고 성적, 졸업증명서는 행정기관 발행문서로 취급), 번역문

다. 우리나라의 경우 아포스티유 발급기관

우리나라에서는 ‘외교부’와 ‘법무부’가 발급기관으로 지정되어 있으며, 동 기관들이 아포스티유 협약에서 규정한 방식에 따라 문서의 관인 또는 서명을 대조하여 확인하고 발급하는 것이 아포스티유(Apostille) 확인이다. 따라서 아포스티유 확인서가 부착된 우리 공문서는 한국에 소재하고 있는 외국공관의 영사확인 없이 협약가입국(문서접수국)에서 공문서로서의 효력을 인정받게 되는 것이다.

① 외교부 아포스티유 확인 대상문서 : 법무부 아포스티유 확인 대상문서 이외의 행정기관 발행문서

② 법무부 아포스티유 확인 대상문서 : 법무부 또는 그 소속기관(검찰청 포함)에서 공문상 작성한 문서, 검찰보존사무규칙에 따라 보존되는 재판서 또는 재판을 적은 조서의 등본이나 초본, 공증문서

라. 우리나라의 문서에 대한 신청절차

(1) 개 설

신청권자는 문서에 서명한 자 또는 그 소지인이다(동 협약 제5조 제1문). 그리고 증명서에 대해 다시 제3자에 의한 어떤 증명이나 확인을 요구하는 것은 허용되지 않는다. 이는 아포스티유 협약(동 협약 제5조)에 명시된 것과 같이 증명서상의 서명, 인영 및 스탬프는 모든 증명으로부터 면제된다.

아포스티유 확인은 문서의 발행 국가에서 권한 있는 당국이 문서의 관인 또는 서명을 대조하여 진위를 확인하고 발급한다.

공문서인 경우 예를들면 우리나라 구청에서 발행한 문서를 외교부에서 문서의 관인 또는 서명의 진위를 확인하여 아포스티유를 발급하는데 아포스티유가 부착된 공문서는 주한대사관 영사확인을 생략해도 해외에서 공문서로서의 효력을 인정받게 된다. 반대로 아포스티유협약 가입국에서 발행된 공문서는 우리대사관의 영사확인 대신 해당국가의 아포스티유를 발급받으면 국내에서 공문서로 인정된다.

위임장이나 계약서 등 사문서에 대하여 아포스티유 확인을 받고자 하는 경우에는 국내 공증인 사무소에서 공증을 받은 후에 아포스티유 확인을 신청하여야 한다.

(2) 신청절차

아포스티유 발급을 신청하려는 사람은 대상문서와 아포스티유 신청서를 법무부장관에

게 제출하여야 한다. 다만, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본, 그 밖의 사실관계 확인을 위해 필요한 서류를 첨부하여야 한다.

아포스티유 발급은 신청을 받은 날부터 근무일 기준 3일 이내에 발급하여야 한다. 다만, 직인 또는 서명이 등록되어 있지 않은 경우에는 3일을 초과하여 발급할 수 있다. 수수료로 건당 1,000원을 내야한다.

우리나라 아포스티유 확인 기관 : 서울특별시 종로구 종로 5길 68 외교부 별관 Korean Re 빌딩 4층 영사민원실 외교부 아포스티유 창구 : (02) 2100-7600, (02) 739-8219 / 법무부 아포스티유 창구 : (02) 720-8027

(3) 본인 및 대리인의 경우 신청방법³⁷⁾

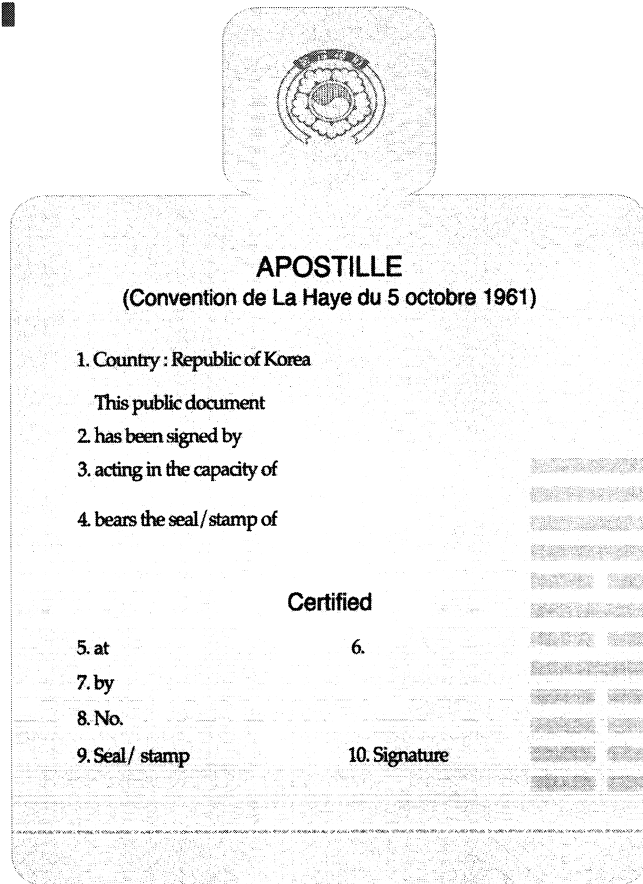
분류	신청방법
본인 접수시	아포스티유 신청서 아포스티유를 받고자 하는 대상문서 신분증 지참 전자수입인지 (1건당 1,000원)
대리인 접수시	아포스티유 신청서 아포스티유를 받고자 하는 대상문서 대리인 신분증 지참 전자수입인지 (1건당 1,000원)
회사 접수시	아포스티유 신청서(신청서 하단 회사 명판, 인감날인) 아포스티유를 받고자 하는 대상문서 대리인 신분증 지참 전자수입인지 (1건당 1,000원)
대행사 접수시	아포스티유 신청서(신청서 하단 대행사 명판, 인감날인) 아포스티유를 받고자 하는 대상문서 신청인 신분증 사본 대리인 신분증 지참 전자수입인지 (1건당 1,000원) ※ 대행사 접수시 (여행사, 번역사, 유학원 등 대행업체) 1박 2일 소요
우편 접수시	아포스티유 신청서(회사 신청시 신청서 하단 서명란에 회사 명판, 인감날인, 연락 가능한 전화번호를 필히 기입) 아포스티유를 받고자 하는 대상문서 신청인 신분증 사본, 대리인 신분증 사본

37) 외교부사이트에서 인용(https://www.0404.go.kr/consulate/consul_apo.jsp)

[사례] 아포스티유(Apostille) 인증서 앞면(우리나라의 경우)

[별지 제4호서식]

아포스티유(Apostille) 서식



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by

3. acting in the capacity of

4. bears the seal/ stamp of

Certified

5. at 6.

7. by

8. No.

9. Seal/ stamp 10. Signature

85mm×135mm(일반용지 60g/m²재활용품)

※ 우리나라의 인증서 앞면

※ 인증서 앞면에는 문서발급자의 성명, 문서발급자의 직위, 문서발급기관, 발급장소, 발급일자, Apostille발급기관, 발급번호, Apostille 발급기관의 스탬프, Apostille 발급담당자의 서명이 기재된다(외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약의 별지).

(4) 아포스티유 가입국 현황(2025.3.30 현재)³⁸⁾

지 역	국 가 명
아시아, 대양주	뉴질랜드, 니우에, 마셜군도, 모리셔스, 몽골, 바누아투, 바레인, 방글라데시, 브루나이, 사모아, 사우디아라비아, 싱가포르, 오만, 오스트레일리아(호주), 우즈베키스탄, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 일본, 중국(마카오, 홍콩 포함), 쿡아일랜드(쿡군도), 키르기즈스탄, 타지키스탄, 통가, 파키스탄, 팔라우, 피지, 필리핀, 한국
유럽	그루지아/조지아, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 리히텐슈타인, 북마케도니아, 모나코, 몬테네그로, 몰도바, 몰타, 벨기에, 벨라루스, 보스니아 헤르체고비나, 불가리아, 사이프러스/키프로스, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아르메니아, 아이슬란드, 아일랜드, 아제르바이잔, 안도라, 알바니아, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 우크라이나, 이탈리아, 체코, 카자흐스탄, 코소보, 크로아티아, 튀르키예, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리
북미	미국(괌, 마우리제도, 사이판, 푸에르토리코 포함), 캐나다
중남미	가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카공화국, 도미니카연방, 멕시코, 바베이도스, 바하마, 베네수엘라, 벨리즈, 볼리비아, 브라질, 세인트루시아, 세인트빈센트 그레나딘, 세인트키츠네비스, 수리남, 아르헨티나, 앤티가바부다, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 칠레, 코스타리카, 콜롬비아, 트리니다드토바고, 파나마, 페루, 파라과이, 자메이카
아프리카	나미비아, 남아프리카공화국, 라이베리아, 레소토, 말라위, 모로코, 보츠와나, 상투메프린시페, 세네갈, 세이셸, 에스와티니, 카보베르데, 브룬디, 튀니지, 르완다

마. 외국공문서의 아포스티유 확인

(1) 개 설

아포스티유협약 가입국에서 발행된 공문서는 우리대사관의 영사확인 대신 해당국가의 아포스티유를 발급받으면 국내에서 공문서로 인정된다.

등기관은 외국의 정부나 그 밖의 권한 있는 기관이 발행한 서류 또는 공증인이 공증한 외국문서에 재외공관공증법 제30조제1항 본문에 따른 영사관의 확인이나 아포스티유가 없는 경우에는 보정을 명하여야 한다. 다만, 영사관의 확인이나 아포스티유를 제출할 수 없는 특별한 사정이 있고, 그 외국공문서가 적법하게 발급되었다고 인정할 만한 충분한

38) 대한민국 아포스티유 사이트(<https://www.apostille.go.kr/gd/intro/appIntro.do>)

자료가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1534호).

(2) 외국 공문서에 대한 확인을 받아야 하는 서류

첨부정보가 외국에서 발행된 공문서(외국 공증인이 공증한 문서를 포함한다)인 경우에는 부동산등기규칙 제46조제9항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 확인을 받아 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제3조제1항).

1. 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(979면 참조)을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다, 이하 같다. 협약국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 받아야 한다.

2. 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 받아야 한다.

(3) 확인을 받지 않아도 되는 서류

①첨부정보가 외국의 외교·영사기관이 작성 또는 공증한 문서인 경우(예: 주한 미국대사관에서 공증받은 문서) ②대한민국과 수교를 맺지 않고 또한 위 협약에도 가입하지 않은 국가(예: 시리아)에서 발행된 공문서인 경우 ③ 신분증 원본은 확인을 받지 않아도 된다(등기예규 제1778호제3조제2항).

(4) 번역문에 대한 아포스티유 확인

등기소에 제공하는 첨부정보가 외국어로 작성된 경우에는 부동산등기 규칙 제46조제8항에 따라 번역문을 붙여야 하는데(등기예규 제1778호제4조제1항) 그 번역문에 대해서도 아포스티유 확인이 필요한 경우, 원문 및 번역문에 대하여 각각 별도로 아포스티유 확인을 신청하여야 하며 번역문은 공증사무소‘공증’을 먼저 받고 법무부의 아포스티유 확인을 신청해야 한다. 번역문에 대한 공증은 단지 해당 번역문이 문서 원본 내용과 상이하지 않음을 신청인 진술로 인증하는 것이다.

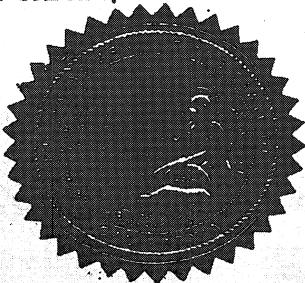
[사례] 아포스티유(Apostille) 인증서 앞면(미국 캘리포니아주의 경우)

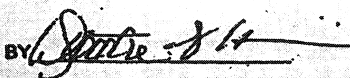
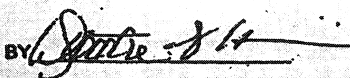

State of California
SECRETARY OF STATE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
This public document
2. *has been signed by L. CHEN*
3. *acting in the capacity of Deputy Registrar-Recorder/County Clerk,
County of Los Angeles, State of California*
4. *bears the seal/stamp of the County of Los Angeles,
State of California*

CERTIFIED

5. *At Los Angeles, California*
6. *the 29th day of August 2007*
7. *by Deputy Secretary of State, State of California*
8. No. XXXXXXXXXX
9. Seal/Stamp:

10. Signature

Secretary of State
BY 
BY 



SP-604-A (REV. 5-07)

OSP 08 10002

※ 위 사례는 미합중국 캘리포니아주의 인증서 앞면이다(법원행정처발행 외국인 및 재외국민의 부동산등기신청 70면에서 인용).

바. 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약

이 협약의 서명국들은,

외국공문서에 대한 외교·영사기관에 의한 인증의 요구를 폐지하기를 희망하여, 이러한 취지의 협약을 체결하기로 결의하고 다음의 규정에 합의하였다.

제1조 이 협약은 한 체약국의 영역에서 작성되고 다른 체약국의 영역에서 제출되어야 하는 공문서에 적용된다. 이 협약의 목적상 다음을 공문서로 본다.

가. 검찰기관 및 법원의 사무·집행기관이 발행하는 문서를 포함하여 국가법원과 관련된 당국 또는 공무원이 발행하는 문서

나. 행정문서

다. 공증인의 직무상 작성된 증서

라. 사서증서에 부가되는 것으로서 등록사실의 기재, 특정 일자에 대한 검인 및 서명의 인증과 같은 공적 기술서,

그러나 이 협약은 다음에 대하여는 적용하지 아니한다.

가. 외교·영사기관에 의하여 작성된 문서

나. 상사·세관의 사무와 직접 관련되는 행정문서

제2조 각 체약국은 이 협약의 적용을 받으며 자국 영역에서 제출되어야 하는 문서에 대하여 인증을 면제한다. 이 협약의 목적상 인증은 문서가 제출되어야 하는 국가의 외교·영사기관이 서명의 진정성, 그 문서의 서명자가 행위하는데 근거한 자격 그리고 경우에 따라서는 그 문서가 지닌 인영·스탬프의 동일성을 증명하는 절차만을 말한다.

제3조 서명의 진정성, 문서의 서명자가 행위하는데 근거한 자격 그리고 경우에 따라서는 그 문서가 지닌 인영·스탬프의 동일성을 증명하기 위하여 요구될 수 있는 유일한 절차는 그 문서가 발행된 국가의 권한당국이 발급한 것으로서 이 협약 제4조에 규정된 증명서를 붙이는 것이다. 그러나 문서가 제출된 국가에서 유효한 법률·규칙 또는 관습이나 둘 또는 수개의 체약국간의 협정으로 이를 배제하거나 간소하게 하거나 그 문서의 인증을 면제하는 때에는 이 조의 제1문에 언급된 절차는 요구되지 아니한다.

제4조 제3조 제1문에 규정된 증명서는 문서 그 자체에 또는 별전지에 붙여진다. 이 증명서는 이 협약에 부속된 양식에 일치하여야 한다. 그러나 증명서는 이를 발급하는 당국의 공용어로 작성할 수 있다. 증명서상 기재내용은 제2의 언어로도 작

성할 수 있다. “Apostille (Convention de La Haye de 5 octobre 1961)” 라는 표제는 프랑스어로 기재하여야 한다.

제5조 증명서는 문서에 서명한 자 또는 그 소지인의 요구에 의하여 발급된다. 증명서에 필요사항이 적정하게 기재된 경우, 그것은 서명의 진정성, 문서의 서명자가 행위하는데 근거한 자격 그리고 경우에 따라서는 그 문서가 지닌 인영·스탬프의 동일성을 증명한다. 증명서상의 서명 및 인영·스탬프는 모든 증명으로부터 면제된다.

제6조 각 체약국은 직무상으로 제3조 제1문에 규정된 증명서를 발급하는 권한이 부여된 당국을 지정한다. 각 체약국은 비준·가입서 또는 적용확대선언서를 기탁하는 때에 네덜란드외무부에 이러한 지정 사실을 통보한다. 각 체약국은 이러한 당국의 지정에 관하여 여하한 변경이 있는 경우에도 또한 이를 통보한다.

제7조 제6조와 일치하게 지정된 각 당국은 다음 사항을 표시하면서 발급한 증명서를 기록한 등록부 또는 카드식색인을 유지하여야 한다.

가. 증명서의 번호 및 일자

나. 해당 공문서에 서명한 자의 성명과 그 서명자가 행위하는데 근거한 자격, 또는 서명되지 아니한 문서의 경우에는 인영·스탬프를 부가한 당국의 표시 이해관계인이 신청하는 경우에 증명서를 발급한 당국은 증명서상의 기재사항이 등록부 또는 카드식색인상의 기재사항과 일치하는지 여부를 확인한다.

제8조 둘 또는 수개의 체약국간의 조약, 협약 또는 협정이 서명 및 인영·스탬프의 증명을 일정한 절차에 따르도록 하는 규정을 두고 있는 때에는 이 협약은 그러한 절차가 제3조 및 제4조에 언급된 절차보다 더욱 엄격한 경우에 한하여 그 규정에 우선한다.

제9조 각 체약국은 이 협약이 인증의 면제를 규정하는 경우에 자국의 외교·영사기관에 의한 인증의 실시를 방지하는데 필요한 조치를 취한다.

제10조 이 협약은 헤이그국제사법회의의 제9차회기에 대표를 파견한 국가들과 아이슬란드·아일랜드·리히텐슈타인과 터키의 서명을 위하여 개방된다. 이 협약은 비준되며 비준서는 네덜란드외무부에 기탁된다.

제11조 이 협약은 제10조 제2문에 언급된 세 번째 비준서의 기탁으로부터 60일째 되는 날에 발효한다. 이 협약은 추후에 비준하는 각 서명국에 대하여는 그 비준서의 기탁으로부터 60일째 되는 날에 발효한다.

제12조 제10조의 대상이 되지 아니하는 국가는 제11조 제1문에 따라 이 협약이 발효한 뒤에 이에 가입할 수 있다. 가입서는 네덜란드외무부에 기탁된다. 이러한 가입은 가입국과 제15조 라호에 규정된 통보의 수령 후 6개월내에 동 가입에 대하

여 이의를 제기하지 아니한 계약국 간의 관계에서만 유효하다. 여하한 이의제기라도 네덜란드외무부에 통보된다. 이 협약은 이 조 제2문에 규정된 6개월의 기간이 경과한 때로부터 60일이 되는 날에 가입국과 그 가입에 대해 이의를 제기하지 않은 국가들 간에 발효한다.

제13조 어떠한 국가도 서명·비준 또는 가입시에 이 협약은 자국이 국제적으로 대표하는 모든 영토 일체 또는 그 일부에 대하여 적용한다고 선언할 수 있다. 그러한 선언은 당해 국가에 대하여 이 협약이 발효한 날부터 유효하다. 그 이후에는 언제나라도 이런 성격의 적용확대는 네덜란드외무부에 모두 통보한다. 서명·비준한 국가가 적용확대의 선언을 한 때에는 이 협약은 제11조에 따라 당해 영토에 대하여 발효한다. 가입한 국가가 적용확대의 선언을 한 때에는 이 협약이 제12조에 따라 당해 영토에 대하여 발효한다.

제14조 이 협약은 제11조 제1문에 따라 협약이 발효한 날부터 5년간 효력을 가지며 이는 추후에 비준 또는 가입한 국가들에 대하여도 동일하다. 폐기가 없는 경우에 이 협약은 매 5년마다 묵시적으로 갱신된다. 모든 폐기는 적어도 5년의 기간이 만료되기 적어도 6개월 전에 네덜란드외무부에 통지된다. 폐기는 이 협약이 적용되는 특정 영토에 한정될 수 있다. 폐기는 이를 통보한 국가에 대하여만 효력을 가진다. 이 협약은 다른 계약국 대하여는 계속 유효하다.

제15조 네덜란드외무부는 제10조의 대상이 되는 국가와 제12조에 따라 가입한 국가에게 다음 사항을 통보한다.

- 가. 제6조 제2문에 규정된 통보
- 나. 제10조에 규정된 서명 및 비준
- 다. 제11조 제1문에 따라 이 협약이 발효하는 일자
- 라. 제12조에 규정된 가입과 이의제기 및 그러한 가입이 발효하는 일자
- 마. 제13조의 적용확대 및 동 확대가 발효하는 일자
- 바. 제14조 제3문에 규정된 폐기

이상의 증거로서 정당한 권한을 위임받은 하기 서명자는 이 협약에 서명하였다. 1961년 10월 5일 헤이그에서 프랑스어 및 영어로 작성되고 프랑스어본과 영어본 간에 상위가 있는 경우에 우선하는 프랑스어본은 유일등본으로서 네덜란드정부문서보관소에 기탁되고 그 인증등본은 외교경로를 통하여 헤이그국제사법회의의 제9차 회기에 대표를 파견한 국가와 아이슬란드·아일랜드·리히텐슈타인 및 터키에 송부한다.

사. 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약의 이행을 위한 법무부장관 소관 업무에 관한 규칙

[시행 2009. 2. 2] [법무부령 제659호, 2009. 2. 2, 제정]

제1조(목적) 이 규칙은 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」을 이행하기 위하여 법무부장관이 발급하는 아포스티유(Apostille)의 발급 절차 및 발급 수수료 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “아포스티유”란 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에 따라 법무부장관이 제3조 각 호에 해당하는 문서에 발급하는 인증서를 말한다.
2. “공증문서”란 공증인 또는 「변호사법」에 따라 공증인의 직무에 속하는 업무를 수행할 수 있는 자(이하 “공증인등”이라 한다)가 「공증인법」에 따라 작성하거나 인증한 문서를 말한다.
3. “재판서”란 판결·결정·명령의 재판을 적은 문서로서 재판을 한 법관이 서명날인한 원본(「형사소송법」 제46조 단서에 규정된 등본을 포함한다)을 말한다.

제3조(적용범위) 법무부장관이 발급하는 아포스티유 발급 대상문서(이하 “대상문서”라 한다)는 다음 각 호의 어느 하나로 한다.

1. 법무부 또는 그 소속 기관(검찰청을 포함한다. 이하 같다)에서 공무상 작성한 문서
2. 「검찰보존사무규칙」에 따라 보존되는 재판서 또는 재판을 적은 조서의 등본이나 초본
3. 공증문서

제4조(서명·직인 등록) ① 법무부장관은 대상문서를 심사하기 위하여 그 소속 기관 및 공증인등으로부터 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식에 따른 직인 또는 서명 등록신청서를 제출받아 보관하여야 한다.

② 법무부장관은 제1항의 직인 또는 서명을 전자이미지로 데이터베이스화하여 저장할 수 있다.

제5조(신청) 아포스티유 발급을 신청하려는 사람은 대상문서와 별지 제3호서식에 따른 아포스티유 신청서를 법무부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본,

그 밖의 사실관계 확인을 위해 필요한 서류를 첨부하여야 한다.

제6조(심사) ① 법무부장관이 아포스티유를 발급할 때에는 대상문서에 날인된 직인의 인영(인영) 또는 서명의 진정성을 확인하여야 한다.

② 법무부장관은 대상문서에 날인된 직인의 인영 또는 서명이 제4조제1항에 따라 등록되지 않은 것인 경우에는 관계기관 또는 공증인등에게 인영 또는 서명의 진정성을 조회하고 그 조회 일시 및 방법을 적은 확인경위서를 작성하여야 한다.

제7조(발급) 아포스티유를 발급할 때에는 별지 제4호서식을 대상문서에 붙이고 법무부장관의 직인을 날인하여야 한다. 다만, 필요한 경우에는 별도의 용지에 별지 제4호서식을 붙이고 법무부장관의 직인을 날인한 후 이를 첨부하는 방법으로 발급할 수 있다.

제8조(처리기간) 아포스티유 발급은 신청을 받은 날부터 근무일 기준 3일 이내에 발급하여야 한다. 다만, 제4조제1항에 따라 직인 또는 서명이 등록되어 있지 않은 경우에는 3일을 초과하여 발급할 수 있다.

제9조(보존) ① 법무부장관은 아포스티유를 발급하였을 때에는 전자정보처리시스템을 이용하여 발급번호, 발급일자, 신청인 인적사항(대리신청의 경우에는 대리인 인적사항을 포함한다) 및 대상문서의 명칭, 제출대상 국가, 문서발급기관 등을 보조기억장치(자기디스크, 자기테이프, 그 밖의 전자적 정보저장매체를 포함한다)에 기록하고 그 전산기록을 3년간 보존하여야 한다.

② 제5조에 따라 제출받은 아포스티유 신청서와 신분증명서 사본은 전자파일 형태로 보존할 수 있다.

제10조(수수료) ① 대상문서에 대한 아포스티유 발급을 신청할 경우 신청인이 내야 할 수수료는 건당 1천원으로 한다.

② 수수료는 수입인지를 아포스티유 신청서에 붙이는 방법으로 내야 한다.

부칙 <제659호, 2009.2.2>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙 시행 전에 신청한 문서는 이 규칙에 따라 신청한 것으로 본다.

제3관 등기필 정보가 없는 경우

가. 서 설

외국인이 등기의무자로서 권리에 관한 등기를 신청할 때에 등기필 정보가 없는 경우에는 “부동산등기법 제51조³⁹⁾ 및 부동산등기규칙 제111조에 따라 등기관이 확인조서를 작성하거나 자격자대리인이 확인서면을 작성하는 경우 또는 신청서나 위임장 중 등기의무자 또는 그 법정대리인(이하 ‘등기의무자등’이라 한다)의 작성부분을 공증받아 제출하는 방법으로 하여야 한다(등기예규 제1842호).

등기예규 제1778호제7조제1항에서도 “재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 권리에 관한 등기를 신청할 때에 등기필정보가 없다면 법 제51조 및 등기필정보가 없는 경우 확인조서 등에 관한 예규(등기예규 제1842호)에서 정하는 바에 따른다.”고 규정하고 있다(아래 “다” 참조).

나. 등기필증을 멸실한 경우 공증

등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장⁴⁰⁾이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

다. 등기필정보가 없는 경우 확인조서 등에 관한 예규(등기예규 제1842호)

제정 1992.01.15 등기예규 제754호
개정 1996.12.24 등기예규 제851호

39) 부동산등기법 제51조 단서의 ‘공증’은 외국인의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증을 말한다(등기예규 제1778호제7조제2항).

40) 외국인 등이 등기필증이 없는 경우에는 처분위임장에도 명시를 하여야 한다.

개정 2011.10.11 등기예규 제1360호
 전부개정 2016.11.17 등기예규 제1602호
 개정 2018.12.18 등기예규 제1664호
 개정 2022.07.20 등기예규 제1747호
 개정 2025.01.24 등기예규 제1842호

1. 목적

이 예규는 부동산등기법(이하 “법”이라 한다) 제51조 및 부동산등기규칙 제111조 에 따라 등기관이 확인조서를 작성하거나 자격자대리인이 확인서면을 작성하는 경우 또는 신청서나 위임장 중 등기의무자 또는 그 법정대리인의 작성부분을 공증받아 제출하는 경우의 업무처리에 관한 구체적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 등기관이 확인조서를 작성하는 경우

가. 확인의 대상

등기관은 출석한 사람이 다음 각호의 자(이하 “등기의무자등”이라 한다)임을 확인하여야 한다.

- (1) 등기의무자가 자연인인 경우 : 등기의무자 본인(등기의무자가 제한능력자인 경우에는 그 법정대리인)
- (2) 등기의무자가 법인인 경우 : 그 대표자(다만, 「상법」상 지배인 등 법률에 따라 재판상 또는 재판외의 모든 행위를 할 수 있는 자에게 해당 등기신청에 관한 권한이 있는 경우에는 그 자를 포함한다)
- (3) 등기의무자가 법인 아닌 사단이나 재단인 경우 : 대표자 또는 관리인

나. 확인의 방법

(1) 등기관은 다음 각호의 신분증(이하 “신분증”이라 한다)에 따라 본인 여부를 확인하여야 한다. 신분증이 오래되거나 낡은 등의 사정으로 본인 여부를 판단하기 어려운 경우 등기관은 신분증을 재발급 받아 제출하게 하거나 다른 종류의 신분증을 제출할 것을 요구할 수 있다.

(가) 「주민등록법」 제24조제1항 에 따른 주민등록증 또는 같은 법 제24조의2제1항 에 따른 모바일 주민등록증

(나) 「도로교통법」 제85조제2항 에 따른 운전면허증 또는 같은 법 제85조의2제1항 에 따른 모바일운전면허증

(다) 「출입국관리법」 제33조제1항 에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제33조 제6항 에 따른 모바일외국인등록증

(라) 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항 에 따른 국내거 소신고증 또는 같은 법 제7조제7항 에 따른 모바일국내거소신고증

(마) 「여권법」에 따른 여권(2020. 12. 21. 이후 발급된 여권의 경우에는 여권 및 「여권법 시행령」 제44조의2제3항 에 따른 여권정보증명서)

(2) 등기관은 확인조서의 [본인확인정보]란에 확인한 신분증의 종류를 기재하고, 그 신분증의 사본을 조서에 첨부하여야 한다. 다만 신분증이 이동통신단말장치에 암호화된 형태로 설치되는 등 사본화가 적합하지 않은 경우에는 신분확인서(부동산등기사무의 양식에 관한 예규 별지 제39호 양식)를 조서에 첨부하여야 한다.

(3) 신분증만으로 본인 확인이 충분하지 아니한 경우 등기관은 가능한 여러 방법을 통하여 본인 여부를 확인할 수 있고, 필요한 경우 신분증을 보완할 수 있는 정보의 제출을 요구할 수 있다.

(4) 신분증 외의 정보를 제공받은 경우 이를 신분증의 사본(다만 신분증이 이동통신단말장치에 암호화된 형태로 설치되는 등 사본화가 적합하지 않은 경우에는 위 (2)의 신분확인서)과 함께 조서에 첨부하고, 그 정보의 종류를 [본인확인정보]란에 추가 기재한다.

다. 확인조서의 작성

(1) 등기관은 위 가.·나.에 따라 출석한 사람이 등기의무자등임을 확인한 후 확인조서를 작성하여야 한다. 등기의무자가 자연인인 경우에는 부동산등기사무의 양식에 관한 예규 별지 제30호 양식에 의하되, 등기의무자의 법정대리인을 확인한 때에는 [등기의무자]란에 법정대리인임을 표시한다. 법인 또는 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 위 예규 별지 제30-1호 양식에 의하고, 공동대표의 경우에는 각 공동대표자별로 확인조서를 작성한다.

(2) 등기의무자등의 필적기재

(가) 등기관은 등기의무자등으로 하여금 확인조서의 [필적기재]란에 예시문과 동일한 내용 및 본인의 성명을 본인 필적으로 기재하게 한다.

(나) 필적을 기재하지 못할 특별한 사정이 있는 경우(양 팔이 없는 경우 등) 필적기재를 생략하고 등기관은 이와 같은 취지를 [비고]란에 기재한다.

3. 자격자대리인이 확인서면을 작성하는 경우

가. 자격자대리인은 직접 위임인을 면담하여 위임인이 등기의무자등 본인임을 확인하고 확인서면을 작성하여야 한다. 등기의무자가 자연인인 경우에는 별지 제1호 양식에 의하되, 등기의무자의 법정대리인을 확인한 때에는 등기의무자란에 등기의무자의 법정대리인임을 표시하고, 법인 또는 법인 아닌 사단·재단의 경우에는 별지 제2호 양식에 의한다.

나. [특기사항]란에는 등기의무자등을 면담한 일시, 장소, 당시의 상황 그 밖의 특수한 사정을 기재한다.

(예시) 0000. 00. 00. 오후 세시경 강남구 일원동 소재 00병원 00호실로 찾아가 입원 중인 등기의무자를 면담하고 본인임을 확인함. 환자복을 입고 있었고 부인과 군복을 입은 아들이 함께 있었음

다. [우무인]란에는 등기의무자등의 우무인을 찍도록 하되 자격자대리인은 무인이 선명하게 현출되었는지 확인하여야 하고, 무인이 선명하게 현출되지 않은 경우 다시 찍도록 하여 이를 모두 확인서면에 남겨둔다. 우무인을 찍는 것이 불가능한 특별한 사정(엄지손가락의 절단 등)이 있는 경우 좌무인을 찍도록 하되, [특기사항]란에 좌무인을 찍은 취지와 구체적 사유를 기재한다. 만일 우무인과 좌무인을 모두 찍을 수 없는 특별한 사정이 있는 경우 날인을 생략하고, [특기사항]란에 날인을 생략하게 된 취지와 구체적 사유를 기재한다.

(예시) 양 팔이 모두 없어 무인을 찍을 수 없었으며, 주민등록증으로 본인임을 분명히 확인하였음

라. 자격자대리인은 확인서면의 [본인확인정보]란에 확인한 신분증의 종류를 기재하고, 그 신분증의 사본을 서면에 첨부하여야 한다. 다만 신분증이 이동통신단말장치에 암호화된 형태로 설치되는 등 사본화가 적합하지 않은 경우에는 별지 제3호 양식의 서면을 첨부하여야 한다.

마. 그 밖에 확인의 대상과 방법 및 필적기재에 관한 사항은 성질에 반하지 아니하는 범위에서 위 2. 를 준용한다.

4. 신청서나 위임장 중 등기의무자등의 작성부분에 관하여 공증을 받은 경우

가. 법 제51조 단서의 ‘공증’의 의미

법 제51조 단서의 ‘공증’은 아래 나.의 서면에 기재된 내용 중 등기의무자등의 작성부분(기명날인 등)에 대해 공증인이 등기의무자등의 의사에 의해 작성된 것임을 확인하고 그 증명을 하여 주는 사서증서의 인증을 의미한다.

나. 공증을 받아야 하는 서면

- (1) 등기의무자등이 등기소에 출석하여 직접 등기를 신청하는 경우에는 등기신청서
- (2) 등기의무자등이 직접 처분행위를 하고 등기신청을 대리인에게 위임한 경우에는 등기신청위임장
- (3) 등기의무자등이 다른 사람에게 권리의 처분권한을 수여한 경우에는 그 처분권한 일체를 수여하는 내용의 처분위임장. 이 경우 처분위임장에는 "등기필정보가 없다"는 뜻을 기재하여야 한다.

다. 등기관 심사

- (1) 이 공증은 등기소 출석의무를 갈음하는 것이므로 위 나.의 서면을 작성한 등기의무자등 본인이 공증인 앞에 직접 출석하여 공증을 받은 것이어야 한다.
- (2) 등기관은 위 서면에 첨부된 인증문을 확인하여 등기의무자등의 위임을 받은 대리인이 출석하여 공증을 받은 경우에는 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다.

부 칙(2025. 01. 24. 제1842호)

제1조(시행일) 이 예규는 2025년 1월 31일부터 시행한다.

제2조(다른 예규의 폐지) 「법인이 등기필증을 멸실한 경우 지배인의 확인으로 갈음할 수 있는지 여부」(등기예규 제1355호)는 폐지한다.

[사례] 확인서면(개인·법인)

확 인 서 면(개인·법인)			
등기할 부동산의 표시			
○○시 ○○구 ○○동 00-00 대150㎡ -이 상-			
등기 의무자	성명(상호)		등기의 목적
	주 소		소유권이전
	주민등록번호 (법인등록번호)		
	대표자격및성명·주 민등록번호		
본인확인 정보	주민등록증, 외국인등록증, 국내거소신고증, 여권, 운전면허증, 기타		
특기 사항	등기의무자등을 면담한 일시, 장소, 당시의 상황 그 밖의 특수한 사정을 기재 (예시) 0000. 00. 00. 오후 세시경 강남구 일원동 소재 00병원 00호실로 찾아가 입원 중인 등기의무자를 면담하고 본인임을 확인함. 환자복을 입고 있었고 부인과 군복을 입은 아들이 함께 있었음		
필적 기재	본인은 위 등기의무자와 동일임을 확인합니다.		성 명
우무인			
위 본인 확인정보에 따라 등기의무자 등 본인임을 확인하고 부동산등기규칙 제111조제3항의 규정에 따라 이 서면을 작성하였습니다.			
2020년 5월 25일			
법무사 ○○○ (인) 주소 서울특별시 노원구 동일로 232길 16. 206호 우편번호 12365 전화 ○○-○○○-○○○○			

제4관 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규

개정 2020.06.10 등기예규 제1686호

개정 2024.05.16 등기예규 제1778호

제1장 총칙

제1조 (목적)이 예규는 재외국민이나 외국인이 부동산등기법(이하 "법"이라 한다)과 부동산등기규칙(이하 "규칙"이라 한다) 등에 따라 부동산등기를 신청할 때 등기소에 제공하여야 하는 첨부정보와 그 밖에 등기신청절차에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (정의)이 예규에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "재외국민"이란 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자를 말한다.
2. "외국인"이란 대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인(무국적자를 포함한다)을 말한다.
3. "외국인등"이란 외국인, 외국정부, 외국의 법령에 의하여 설립된 법인·단체 등 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제2조제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인·법인 또는 단체를 말한다.
4. "공증"이란 공증인이 공정증서를 작성하는 것 또는 사서증서에 대해 인증하는 것을 말한다.
5. "대한민국 공증"이란 대한민국 영토 내에서 공증인법에 따라 이루어지는 공증과 대한민국 영토 밖에서 재외공관 공증법에 따라 공증담당영사가 담당하는 공증을 말한다.
6. "본국 공증"이란 본국 영토 내의 공증과 본국의 영토 밖에서 본국의 외교·영사기관이 담당하는 공증을 말한다.

제3조 (외국 공문서에 대한 확인)① 첨부정보가 외국에서 발행된 공문서(외국 공증인이 공정한 문서를 포함한다. 이하 같다)인 경우에는 규칙 제46조제9항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 확인을 받아 등기소에 제공하여야 한다.

1. 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(이하 '협약'이라 한다)을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다, 이하 같다. 협약국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부,

법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인

2. 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법제 30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인
- ② 등기관은 협약가입국 현황(www.0404.go.kr)을 참조하여 제1항에 따른 확인이 없는 경우에는 보정을 명하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 첨부정보가 외국의 외교·영사기관이 작성 또는 공증한 문서인 경우(예: 주한 미국대사관에서 공증받은 문서)
2. 대한민국과 수교를 맺지 않고 또한 위 협약에도 가입하지 않은 국가(예: 시리아)에서 발행된 공문서인 경우
3. 신분증 원본

제4조 (번역문의 첨부) ① 등기소에 제공하는 첨부정보가 외국어로 작성된 경우에는 규칙 제46조제8항 에 따라 번역문을 붙여야 한다.

- ② 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조 (처분권한의 위임과 대리인의 등기신청) ① 등기명의인인 재외국민이나 외국인이 국내 또는 국외에서 부동산의 처분권한을 대리인에게 수여한 경우에는 처분 대상 부동산과 처분의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 처분위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다.

- ② 권리의 처분권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 원인증서를 제공하여야 한다.

- ③ 규칙 제60조제1항 제1호부터 제3호까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 제1항의 처분위임장에 등기명의인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 인감증명을 제출하여야 하는 자가 재외국민인 경우에는 제9조를, 외국인인 경우에는 제12조를 준용한다.

- ④ 제3항의 경우 권리의 처분권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우에 대리인의 인감증명은 매도용으로 발급받아 제출할 필요가 없다.

제6조 (상속재산분할협의 권한을 위임하는 경우) ① 상속인인 재외국민이나 외국인

이 상속재산분할협의에 관한 권한을 대리인에게 수여하는 경우에는 분할의 대상이 되는 부동산과 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 상속재산분할협의 위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다.

② 상속재산분할협의 권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 상속재산분할협의서를 등기소에 원인증서로서 제공하여야 한다.

③ 제1항의 상속재산분할협의 위임장에는 상속인 본인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 인감증명을 제출하여야 하는 자가 재외국민인 경우에는 제9조를, 외국인인 경우에는 제12조를 준용한다.

④ 제2항의 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다.

제7조 (등기필정보가 없는 경우) ① 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 권리에 관한 등기를 신청할 때에 등기필정보가 없다면 법 제51조 및 등기필정보가 없는 경우 확인조서 등에 관한 예규에서 정하는 바에 따른다.

② 법 제51조 단서의 ‘공증’은 외국인의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증을 말하고, 재외국민의 경우에는 대한민국 공증만을 말한다.

제8조 (국적이 변경된 경우 등기명의인표시변경등기 등) ① 등기명의인의 국적이 변경되어 국적을 변경하는 내용의 등기명의인표시변경등기를 신청하는 경우에는 국적변경을 증명하는 정보(예: 시민권증서, 귀화증서, 국적취득사실증명서, 폐쇄된 기본증명서 등)를 첨부정보로서 제공하고, 신청정보의 내용 중 등기원인은 "국적변경"으로, 그 연월일은 "새로운 국적을 취득한 날"로 제공하여야 한다.

② 국적변경과 동시에 성명이 변경되어 국적변경을 증명하는 정보에 변경된 성명이 기재되어 있는 경우에는 제1항의 등기신청과 함께 성명을 변경하는 내용의 등기명의인표시변경등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청할 수 있다. 이와 달리 국적을 변경한 이후에 별도의 개명절차를 통하여 성명이 변경된 경우에는 개명을 원인으로 하는 등기명의인표시변경등기를 제1항의 등기신청과 별개의 신청정보로 신청하여야 하며, 개명을 증명하는 정보(예: 기본증명서, 법원의 개명허가기록)를 첨부정보로서 제공하여야 한다.

③ 내국인으로서 등기명의인이 되었던 자가 외국국적을 취득한 후 등기의무자로서 등기를 신청하는 경우에 국내거소신고나 외국인등록을 하지 않아 국내거소신

고번호나 외국인등록번호를 부여받은 바가 없다면 등록번호를 변경하는 등기명의인표시변경등기를 선행하여 신청할 필요가 없다.

④ 국적이 변경된 경우 등기명의인표시변경에 관한 기록례는 별지 제1호와 같다.
제8조의2 (부동산양도신고확인서의 제공) 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부중여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조 에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다.

제2장 재외국민

제9조 (재외국민의 인감증명 제출) ① 재외국민이 규칙 제60조제1항 제1호부터 제3호까지에 해당하는 등기신청을 하거나 같은 항 제4호부터 제7호까지의 서류를 작성하는 경우에 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조 에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다.

② 제1항의 경우 중 규칙 제60조제1항 제1호부터 제3호까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 등기의무자가 재외국민임을 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 등기소에 제공하여야 한다.

③ 1항에 따른 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다.

제10조 (재외국민의 주소증명정보) 재외국민은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다.

1. 재외국민등록부등본

2. 주민등록법에 따라 주민등록 신고를 한 경우에는 주민등록표등본 · 초본

3. 주소증명제도가 있는 외국에 체류하는 재외국민으로서 체류국 법령에 따라 외국인등록 또는 주민등록 등을 마친 경우에는 체류국 관공서에서 발행한 주소증명 정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서)

4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 주소를 증명하는 것이 불가능한 경우에는 체류국 공증인이 주소를 공증한 서면

제11조 (재외국민의 부동산등기용등록번호) 재외국민의 부동산등기용등록번호는 다음 각 호의 어느 하나로 한다.

1. 주민등록번호를 부여받은 적이 있는 재외국민의 경우에는 주민등록번호(주민등록사항이 말소된 경우에도 같다)
2. 주민등록번호를 부여받은 적이 없는 재외국민의 경우에는 법 제49조제1항 제2호에 따라 서울중앙지방법원 등기국 등기관이 부여한 부동산등기용등록번호

제3장 외국인

제12조 (외국인의 인감증명 제출) ① 인감증명을 제출하여야 하는 자가 외국인인 경우에는 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다.

② 외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다. 이 경우 제9조제3항을 준용한다.

제13조 (외국인의 주소증명정보) ① 외국인은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다.

1. 출입국관리법에 따라 외국인등록을 한 경우에는 외국인등록 사실증명
2. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 한 외국 국적동포의 경우에는 국내거소신고 사실증명
3. 본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보
4. 본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로써 이를 갈음할 수 있다.

가. 주소가 기재되어 있는 신분증의 원본과 원본과 동일하다는 뜻을 기재한 사본을 함께 등기소에 제출하여 사본이 원본과 동일함을 확인받고 원본을 환부받는 방법. 이 경우 등기관은 사본에 원본 환부의 뜻을 적고 기명날인하여야 한다.

나. 주소가 기재되어 있는 신분증의 사본에 원본과 동일함을 확인하였다는 본국

또는 대한민국 공증이나 본국 관공서의 증명을 받고 이를 제출하는 방법
다. 본국의 공공기관 등에서 발행한 증명서 기타 신뢰할 만한 자료를 제출하는
방법(예: 주한미군에서 발행한 거주사실증명서, 러시아의 주택협동조합에서 발행
한 주소증명서)

② 외국인이 본국을 떠나 대한민국이 아닌 제3국에 체류하는 경우에 체류국에 주
소증명제도가 있다면 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보를 제공할 수 있고
(예: 스페인에 체류하는 독일인이 스페인 법령에 따라 주민등록을 하였다면 스페
인 정부가 발행하는 주민등록정보를 제공), 체류국에 주소증명제도가 없다면 체
류국의 공증인이 주소를 공증한 서면을 제공할 수 있다. 다만, 주소를 공증한 서
면을 제공하는 경우에는 해당 국가에서의 체류자격을 증명하는 정보(예: 영주권
확인증명, 장기체류 비자증명)를 함께 제공하여야 한다.

제14조 (외국인의 부동산등기용등록번호) 외국인의 부동산등기용등록번호는 다음
각 호의 어느 하나로 한다.

1. 출입국 관리법에 따라 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장이 부
여한 외국인등록번호
2. 국내에 체류지가 없는 경우에는 대법원 소재지를 관할하는 서울출입국·외국
인관서의 장이 부여한 부동산등기용등록번호
3. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 거소를 관할하는 지방출
입국·외국인관서의 장이 외국국적동포에게 부여한 국내거소신고번호

제15조 (외국인등의 토지취득허가증) ① 외국인등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 구역·지역에 있는 토지(대지권 포함)를 취득하는 계약을 체결하고 그에 따
른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조
제1항 에 따른 외국인 토지취득허가증을 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 국
내거소신고를 한 외국국적동포의 경우에는 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관
한 법률 제11조제1항 에 따라 제1호의 지역에 있는 토지를 취득하는 경우로 한정
한다.

1. 군사기지 및 군사시설 보호법 제2조제6호 에 따른 군사기지 및 군사시설 보호
구역, 그 밖에 국방목적을 위하여 외국인등의 토지취득을 특별히 제한할 필요가
있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역
2. 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제2조제3항 에 따른 지정문화유산과 이
를 위한 보호물 또는 보호구역
- 2의2. 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따라 지정된 천연기념물등과 이를

위한 보호물 또는 보호구역

3. 자연환경보전법 제2조제12호 에 따른 생태·경관보전지역

4. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제27조 에 따른 야생생물 특별보호구역

② 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제11조 에 따라 토지거래계약 허가증을 첨부 정보로서 제공한 경우에는 제1항에 따른 토지취득허가증을 제공할 필요가 없다.

③ 취득하려는 토지가 토지취득허가의 대상이 아닌 경우에는 이를 소명하기 위하여 토지이용계획확인서를 첨부정보로서 제공하여야 한다.

제16조 (허가 없이 소유권이전등기가 마쳐진 경우)부동산 거래신고 등에 관한 법률 제9조제1항 에 따른 토지취득허가대상토지에 대하여 허가를 받지 아니한 채 소유권이전등기가 마쳐졌다 하더라도 부동산등기법 제29조제2호 에 해당하는 것은 아니므로 등기관은 이를 직권으로 말소할 수 없다.

제17조 (외국법인·단체가 아니라는 소명)국내법에 의하여 설립된 법인 또는 단체라 하더라도 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 구역·지역에 있는 토지(대지권 포함)에 대한 소유권취득등기를 신청하는 경우 그 법인이나 단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것인지 여부가 의심스러울 때에는 등기관은 별지 제2호의 진술서를 제출케 한 후 등기를 하여야 한다.

1. 사원 또는 구성원의 2분의 1 이상이 외국인인 법인 또는 단체

2. 업무를 집행하는 사원이나 이사 등 임원의 2분의 1 이상이 외국인인 법인 또는 단체

3. 외국인이나 외국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체가 자본금의 2분의 1 이상이나 의결권의 2분의 1 이상을 가지고 있는 법인 또는 단체

부 칙(2020.06.10 제1686호)

이 예규는 2020년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2024.05.16 제1778호)

이 예규는 즉시 시행한다. 다만, 제15조의 개정규정은 2024년 5월 17일부터 시행한다.

